

بسمه تعالی

عنوان قرارداد:

قرارداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند (متوشاپ سازمانی)

کارفرما:

هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند

مجری:

شرکت دانش افراز فاخر ایرانیان

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

«بسمه تعالی»

دانشمند
موسسه تحقیق و توسعه

قرارداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند (متوشاپ سازمانی)

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، این قرارداد در راستای رفع نیازهای فناورانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و عطف به بند «ی» تبصره ۸ ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند با رویکرد سرمایه گذاری خطر پذیر در تولید دانش بنیان، بین هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند با کد اقتصادی و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۰۰۹ با نمایندگی صاحبان امضا مجاز آقایان محمدرضا محمدخانی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جعفر حبیبی به عنوان عضو هیات مدیره به آدرس: تهران، بزرگراه شهید سلیمانی غرب، نرسیده به خروجی آفریقا، مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره یک، طبقه ۱۵، تلفن ۸۸۸۸۳۹۱۳ و کدپستی ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۵ به عنوان **کارفرما**، شرکت دانش افراز فاخر ایرانیان به شماره ثبت ۶۴۳۲۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۳۸۲۴۶ با نمایندگی صاحبان امضا مجاز آقایان فرشاد حاج محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و رضا سمیع زاده به عنوان رئیس هیات مدیره به آدرس: تهران، خیابان تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، پلاک ۳۷، ساختمان شماره ۳ مجتمع فناوری صنعت شریف، طبقه ۲، واحد ۷، تلفن و کدپستی ۱۴۵۹۹۹۵۸۴۸ به عنوان مجری به قرار زیر منعقد می گردد و طرفین قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده (۱) موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از "قرارداد استقرار و توسعه شبکه اجتماعی دانشمند (متوشاپ سازمانی)" توسط مجری، بر اساس شرح خدمات پیوست که جزء لاینفک قرارداد است.

تبصره ۱: این قرارداد به ترتیب اولویت دارای اسناد و مدارک زیر است:

۱- قرارداد حاضر

۲- شرایط عمومی پیمان

۳- پیوست ها شامل

• پیوست شماره یک (پیوست فنی به همراه شرح خدمات و جدول جرائم)

۴- مدارک مورد تایید ناظر که به اطلاع و تایید کارفرما رسیده است و صورتجلسات درچارچوب موضوع قرارداد.

کارفرما		مجری	
محمدرضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

www.daneshmandins.ir

ماده ۲) مدت قرارداد

۱-۲- مدت زمان مورد توافق برای انجام قرارداد از تاریخ شروع قرارداد به مدت ۶ ماه شمسی است.

تبصره ۲: شروع قرارداد از زمان واریز پیش پرداخت خواهد بود و قرارداد پس از امضای طرفین نافذ میگردد.

۲-۲- برنامه زمان بندی مراحل مختلف اجرای پروژه (گانت چارت) به پیوست قرارداد بوده و جز لاینفک قرارداد است. مجری متعهد است همزمان با شروع قرارداد صورتجلسه نیازمندیهای تجهیزات فنی و شبکه جهت استقرار و راه اندازی کامل پروژه را به همراه جزییات ظرف مدت یک هفته ارائه نماید. تهیه این موارد با نظارت مجری بع عهده کارفرما است. در صورتیکه کارفرما در مدت معین نسبت به تهیه این موارد اقدام ننماید، مجری راساً نرم افزار را بر روی یک سرور عمومی انتشار و گزارش پیشرفت و اتمام پروژه را براین اساس ارائه خواهد نمود.

تبصره ۳: در صورت تأخیر در اجرای کار که ناشی از قصور مجری باشد کارفرما می تواند به ازای هر روز تأخیر معادل ۰/۵ درصد کل مبلغ قرارداد (مدرج در ماده ۳) را حداکثر تا سقف ۱۰٪ از محل مطالبات مجری برداشت نماید. چنانچه جمع مدت تأخیر انجام خدمات موضوع قرارداد از یک سوم مدت قرارداد تجاوز نماید کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق، قرارداد را فسخ و مراتب را کتباً به مجری ابلاغ نماید.

تبصره ۴: در صورت تاخیر بیش از یک سوم مدت قرارداد از سوی مجری جهت تحویل موضوع قرارداد کارفرما مجاز می باشد قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید و هزینه های ناشی از آن بعهده مجری بوده و از صورت وضعیت های ارائه شده کسر میگردد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

کل مبلغ قرارداد برابر می باشد که بر اساس زمان بندی مراحل قرارداد، به شرح زیر به مجری پرداخت می گردد:

۱-۳- ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه چک ضمانت؛

۲-۳- ۳۵ درصد از مبلغ قرارداد معادل ریال پس از نصب نرم افزارها و تأیید آن توسط کارفرما (ناظر)؛

۳-۳- ۳۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ریال پس از ارائه آموزش و استقرار نرم افزارها به کاربران و تأیید آن توسط کارفرما (ناظر)؛

۴-۳- ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ریال پس از اتمام دوره گارانتی و تأیید آن توسط کارفرما (ناظر)؛

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

تبصره ۵: در صورت ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده، به میزان ۱۰ درصد اضافه بر مبلغ قرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مجری پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۶: کلیه مبالغ واریزی توسط کارفرما به حساب شماره یا شماره شباهت بانک شعبه کد شعبه به نام شرکت واریز و اسناد آن به مجری ارائه می گردد.

ماده ۴) نظارت بر انجام موضوع قرارداد

۴-۱- نظارت بر اجرای تعهداتی که مجری بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده فرد ناظر یا دستگاه نظارتی است که از طرف کارفرما انتخاب و به مجری معرفی می شود.

۴-۲- کارفرما (ناظر) در مدت اجرای قرارداد می تواند در صورت تمایل با هزینه مجری از محل انجام قرارداد یا ساخت تجهیزات یا تامین کالا در کلیه مراحل بازدید به عمل آورد و مجری هر نوع اطلاعات و مدارکی که برای بازدید مورد نیاز باشد در اختیار ناظر مربوطه قرار داده و هماهنگی لازم را برای بازدید از محل انجام پروژه فراهم می سازد.

۴-۳- از سوی کارفرما آقای با کد ملی به عنوان ناظر این قرارداد انتخاب و در هر مرحله از قرارداد کارفرما می تواند نسبت به تعیین ناظر جدید یا ناظران اقدام نماید.

۴-۴- نظرات ناظر قرارداد، به معنای نظرات قطعی کارفرما در قرارداد است.

ماده ۵) تعهدات مجری

۵-۱- مسئولیت کامل اجرای پروژه بر عهده مجری است.

۵-۲- اطلاعات، اسناد و مدارکی که به منظور اجرای پروژه در اختیار مجری و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و مجری و همکاران ایشان، آن ها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری دقت نموده و از افشا و یا بکار بردن آن ها برخلاف منافع کارفرما خودداری می کنند.

۵-۳- مجری موظف است جهت تحویل نهایی سامانه گواهی افتا دریافت و ارائه نماید.

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

۴-۵- مجری موظف است در این قرارداد به مدت یک سال شمسی پشتیبانی رایگان ارائه دهد. این پشتیبانی شامل نصب، نگهداشت، بروزرسانی و در صورت حملات سایبری انتشار مجدد و رفع عیبهای احتمالی ناشی از این امر در نرم افزار است. (بدون هیچگونه هزینه اضافی به قرارداد)

۷-۵- مجری موظف است آموزش کاربران را برای ۲۴ نفر ساعت را قبل از استقرار کامل نرم افزار در برنامه های خود لحاظ و معمول نماید.

ماده ۶) تعهدات کارفرما

کارفرما تدابیر لازم را برای تسهیل کار مجری و همکاران وی در اجرای قرارداد اتخاذ خواهند کرد. به ویژه در موارد زیر:

۱-۶- پرداخت به موقع مبالغ قرارداد وفق ماده ۳ پس از تأیید ناظر.

۲-۶- در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرارداد در صورت وجود و دسترسی بنابه تشخیص و صلاحدید کارفرما به مجری (در صورت لزوم).

۳-۶- فراهم آوردن مقدمات و هماهنگیهای لازم برای برقراری ارتباط مجری با ردههای مربوطه و بخشهای ذی ربط در رابطه با موضوع قرارداد.

ماده ۷) تضامین حسن انجام کار و حسن انجام تعهدات

۱-۷- مجری ملزم است پیش از انجام اولین پرداخت، یک فقره چک صیادی معادل ۱۵۰٪ (یکصد و پنجاه درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید. چک مذکور پس از سپری شدن ۴۵ روز از تاریخ پایان دوره تضمین (مندرج در ماده ۹ قرارداد)، توسط کارفرما به مجری مسترد خواهد شد.

۲-۷- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، کارفرما مختار است معادل ۱۰٪ (ده درصد) مبلغ هر پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار از مجری، کسر و تا پایان دوره تضمین (مندرج در ماده ۹) نزد خود نگهداری نماید. این مبالغ پس از صدور گواهی تحویل موقت در صورت ارائه ضمانتنامه معتبر معادل، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۸) دوره تضمین

مجری خدمات انجام شده موضوع این قرارداد را از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت و راه اندازی، به مدت ۱۲ ماه گارانتی می نماید و اگر در دوره تضمین به تشخیص کارفرما معایب و نقایص در کار مشهود شود که ناشی از اجرای عملیات موضوع قرارداد توسط مجری

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

باشد، مجری متعهد است که با هزینه خود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی، اقدامات لازم جهت رفع معایب و نقایص گزارش شده را بعمل آورد.

هر گاه مجری در انجام معایب گزارش شده قصور ورزیده و یا در رفع اساسی اشکال مسلمحه کند کارفرما براساس گزارش ناظر حق دارند معایب و نقایص مورد نظر را رأساً و به نحو مقتضی رفع نموده و هزینه آن را به اضافه ۲۰٪ هزینه‌های بالاسری و بدون انجام تشریفات قضایی و اداری، از محل سپرده حسن انجام کار برداشت نمایند. مجری حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به میزان هزینه‌های به عمل آمده را نخواهد داشت. در صورتی که سپرده مذکور کفایت هزینه‌های فوق را ننماید مجری مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

ماده ۹) گزارش‌ها، مستندات و خروجی‌های قرارداد

مجری موظف است طی مدت قرارداد، گزارش‌ها، مستندات و خروجی‌های زیر را تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

۹-۱- مجری موظف به ارائه گزارشات کامل و دوره ای متناسب با نیاز و چارچوب که کارفرما تعریف کند می‌باشد.

۹-۲- در پایان هر مرحله از قرارداد که منجر به پرداخت وجه مطابق ماده ۳ گردد، مجری طبق فرم‌های ارائه‌شده از سوی کارفرما اقدام به تنظیم گزارش پیشرفت کار می‌نماید و به همراه آن مستندات و خروجی‌های مرحله یا مراحل پایان‌یافته را به صورت تایپ‌شده پس از تایید ناظر برای کارفرما ارسال می‌کند، کارفرما پس از بررسی این خروجی‌ها نتیجه را طی مدت ۱۵ روز کاری به مجری اعلام می‌کند و در صورت عدم اعلام نتیجه، مستندات و خروجی‌ها مثبت تلقی می‌گردد و لازم است نسبت به پرداخت مبلغ مرحله مذکور اقدام نماید. اگر چنانچه نتیجه بررسی مستندات و خروجی‌های آن مرحله قرارداد از طرف کارفرما مثبت ارزیابی نگردد و یا غیرقابل قبول باشد، کارفرما این مستندات و خروجی‌ها را با ذکر دلایل عدم تأیید و اصلاحات موردنظر به مجری عودت خواهد نمود و مجری ملزم به اصلاح و رفع نواقص موجود است.

۹-۳- گزارش نهایی پروژه شامل تمامی مراحل اجرای پروژه بوده و بر اساس فرمت ارائه‌شده توسط کارفرما از طرف مجری تهیه و تنظیم و در چهار نسخه تحویل کارفرما می‌شود.

۹-۴- مجری موظف به ارائه کلیه اسناد فنی، اجرائی و عملیاتی مرتبط با نرم افزار اجرای پروژه به کارفرما می‌باشد. (اعم از دستورالعمل اجرایی کار با نرم افزار)

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

ماده ۱۰) تغییرات در مدت و مبلغ قرارداد

۱۰-۱- در صورتی که در طی مدت اجرای قرارداد، کارفرما انجام کارهای جدید یا کاهش بعضی از فعالیتها را از مجری درخواست نماید، افزایش و یا کاهش این فعالیتها همراه با افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد و مدت انجام آن حداکثر به میزان ۲۵ درصد قرارداد با مذاکره و توافق بین کارفرما و مجری مشخص می شود.

۱۰-۲- در حین اجرای پروژه اگر مجری تشخیص دهد انجام تغییراتی در بعضی قسمت های پروژه ضروری به نظر می رسد، موظف است مراتب را با ذکر دلیل کتباً به کارفرما گزارش کند، کارفرما تغییرات مورد تقاضای مجری را رسیدگی و پس از تایید ناظر، آنچه مورد قبول است به مجری ابلاغ می نماید، بدیهی است در صورتی که انجام موارد ابلاغی نیاز به تغییر در مدت و مبلغ قرارداد داشته باشد مطابق بند بالا عمل خواهد گردید.

ماده ۱۱) تعلیق قرارداد

کارفرما می تواند در طی مدت اجرای قرارداد، با اعلام کتبی ۱۵ روزه به مجری تمام و یا بخشی از مرحله و یا مراحل قرارداد را طی ابلاغیه ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است به حالت تعلیق درآورد، بدیهی است مدت زمان تعلیق، به قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۲) تحویل دهی

۱۲-۱- تحویل موقت: پس از استقرار و پیاده سازی سامانه موضوع قرارداد بایستی توسط مجری به صورت آزمایشی بهره برداری گردد.

پس از آنکه مجری کلیه کارهای مربوط به قرارداد را به انجام رساند و همچنین اقدام به ارائه گزارش تست های انجام شده و مورد تأیید ناظر نمود، تقاضای تحویل موقت نموده که در اینصورت کارفرما حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام کتبی مجری نماینده خود را جهت تحویل موقت معرفی می نماید. تست و بازرسی های لازم با حضور ناظر و نماینده کارفرما انجام و چنانچه عیب و نقصی مشاهده نگردد صورتجلسه تحویل موقت تنظیم خواهد شد در غیر اینصورت فهرست نقایص موجود مشخص و با توافق طرفین تاریخی را جهت رفع نواقص تعیین و مجری متعهد خواهد بود نواقص را در تاریخ تعیین شده رفع نماید.

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

۱۲-۲- **تحويل قطعی:** در پایان دوره تضمین و به تقاضای مجری تاریخ جلسه تحويل قطعی توسط ناظر تعیین و کتباً به مجری ابلاغ می گردد. در جلسه تحويل قطعی کیفیت موارد تحويلی کنترل خواهد شد و هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار مجری باشد مشاهده نگردد، تحويل قطعی صورت خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوطه تنظیم و امضا خواهد گردید و در ادامه آن کارفرما نسبت به پرداخت حسن انجام کار پس از لحاظ نمودن مانده بدهی های مجری اقدام خواهد نمود.

تبصره ۷: هر گاه در هنگام تحويل قطعی عیب و نقصی که ناشی از کار مجری در عملیات موضوع قرارداد بوده مشاهده شود، برای رفع آنها طبق قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عیوب و نواقص صورتمجلس و گواهی به شرح فوق صادر خواهد شد.

ماده ۱۴) موارد فسخ قرارداد به علت قصور مجری و کارفرما

۱۴-۱- کارفرما می تواند در هر یک از موارد زیر، با ۲ اخطار ۱۵ روزه قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مجری ابلاغ کند:

۱۴-۱-۱- تأخیر در شروع قرارداد

۱۴-۱-۲- تأخیر در اتمام قرارداد بدون هماهنگی کارفرما

۱۴-۱-۳- تعلیق پروژه بدون اجازه کارفرما و بدون علت موجه بیش از یک چهارم مدت قرارداد.

۱۴-۲- مجری در هر یک از موارد زیر، اقدامات مربوطه را به ترتیب زیر انجام می دهد:

۱۴-۲-۱- در صورت عدم واریز پیش پرداخت/ تا حداکثر ۲ ماه پس از انعقاد قرارداد، مجری می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۱۴-۲-۲- مطابق مقررات قانون تجارت، در صورت ورشکستگی یا انحلال هرکدام از طرفین قرارداد ، طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۱۴-۲-۳- کارفرما در هریک از مراحل قرارداد حق فسخ قرارداد را دارد، در صورتی که علت فسخ قصور مجری نباشد میزان هزینه های مجری تا آن مرحله از قرارداد (بر مبنای پیوست ها و شرح خدمات پروژه) محاسبه و توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

مجرى		كارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

ماده ۱۵) اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه در ماده ۱۵ فسخ یا اقاله کند مراتب را کتباً به اطلاع مجری می‌رساند سپس در صورتی که علت فسخ یا اقاله مجری نباشد ارزش کارها و خدماتی که مجری در مراحل مختلف قرارداد تا تاریخ فسخ یا اقاله قرارداد انجام داده است را بر مبنای شرح خدمات پروژه (در صورت بروز اختلاف، بر اساس ماده حل اختلاف) محاسبه و پرداخت می‌کند.

ماده ۱۶) حوادث قهری و غیرمترقبه

در صورت بروز شرایط اضطراری از قبیل جنگ، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار و وقوع حوادث قهری مانند زلزله، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و حوادث مشابه که انجام مفاد قرارداد را برای مجری و همکاران غیرممکن سازد، مجری در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت قرارداد و یا فسخ آن را تقاضا می‌کند. کارفرما پس از حصول اطلاع و بررسی پیشنهادات، در صورت تأیید زمان مناسبی را برای ادامه قرارداد در نظر می‌گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده و به اطلاع مجری می‌رساند. بدیهی است در صورت خاتمه قرارداد، گزارش‌های لازم تا آن مقطع ارائه و پرداخت‌های آن به انجام می‌رسد.

ماده ۱۷) مالکیت اسناد

تمام اسناد، مدارک، اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای که به موجب این قرارداد تولید می‌شود، متعلق به کارفرما است. تبصره ۸: مالکیت معنوی متعلق به کارفرما است.

ماده ۱۸) حل اختلاف

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن از طریق هیات داوری اختلاف اشخاص بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بررسی می‌شود که مطابق آخرین دستورالعمل مصوب و مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات جاری کشور به اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای خواهد نمود. رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

مجرى		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

ماده ۱۹) کسورات قانونی

مجری اعلام می دارد که از کلیه قوانین و مقررات بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات آگاهی کامل دارد و در هر صورت مسئولیت کلیه کسورات قانونی بر عهده مجری است.

تبصره ۹: در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن، از هر مرحله پرداخت معادل ۵٪ مازاد بر مورد مذکور در ماده ۸، بابت سپرده بیمه کسر و نزد کارفرما به حساب سپرده مجری نگهداری می گردد و استرداد آن به صورت حساب آخر مجری و منوط به ارائه مفصاحساب موضوع ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۰) قانون منع مداخله و شرط ماده ۱۷ اساسنامه بنیاد

مجری اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نبوده و متعهد می گردد که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در آن قانون را در اجرای قرارداد مداخله نخواهد داد و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و مجری خود، مسئول و پاسخگو به عواقب قانونی ناشی از آن خواهد بود.

۲۰-۱- مجری با طیب خاطر و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی ضمن این عقد و عقد خارج لازم اقرار نمود که قبلاً و در تاریخ وقوع عقد، هیچ گونه رابطه نسبی و سببی تادرجه سوم از طبقه اول با هیچ کدام از اشخاص شاغل به صورت تمام وقت یا پاره وقت در ستاد اصلی بنیاد و شرکت های تابعه اعم از روسا، مدیران و کارکنان نداشته و در صورت کشف خلاف واقع، حتی پس از امضای قرارداد، قرارداد غیرنافذ بوده و تنفیذ یا رد معامله با کارفرما خواهد بود و مجری، حق طرح هرگونه اعتراض یا ادعای حقی به هرمیزان و عنوان را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۲۱) شرط محرمانگی قرارداد

مجری متعهد شد کلیه آمار و اطلاعات، اعم از کتبی و شفاهی و اسنادی را که جهت اجرای قرارداد، توسط کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد، محرمانه تلقی نموده و از افشای هرگونه اطلاعاتی در ارتباط با موضوع قرارداد خودداری و مانع افشای آن توسط اشخاص ثالث یا کارکنانش شود همچنین در پایان همکاری، کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات مربوطه را به کارفرما مسترد نماید، تعهد مجری در این خصوص، پس از اتمام همکاری کماکان باقی می ماند. در صورت تخلف مجری از این امر، مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده به تشخیص کارفرما را عهده دار خواهد بود. مجری همچنین موظف است کلیه

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

مستندات تولید شده ضمن انجام موضوع قرارداد که در موضوع قرارداد و اسناد قرارداد ذکر شده است را همزمان با تحویل موضوع قرارداد به کارفرما (ناظر) تحویل دهد.

ماده ۲۲) قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۳) محل های قانونی مجری و کارفرما (اقامتگاه)

نشانی کارفرما: تهران، بزرگراه شهید سلیمانی غرب، نرسیده به خروجی آفریقا، مجتمع مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره یک، طبقه ۱۵، کدپستی ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۵
تلفن ثابت و همراه: ۸۸۸۸۳۹۱

نشانی مجری: تهران، خیابان تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، ساختمان شماره ۳
مجتمع فناوری صنعتی شریف، طبقه ۲، واحد ۷، کدپستی ۱۴۵۹۹۹۵۸۴۸
تبصره ۱۰: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع طرف دیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴) تعداد نسخ

این قرارداد در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره و ۱ پیوست (پیوست فنی به همراه شرح خدمات و جدول جرائم) تنظیم و در ۴ نسخه که دارای اعتبار و حکم واحد می باشند تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسیده و مبادله شد.

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمدخانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

پیوست فنی شماره یک:

معرفی سامانه موتوشاب

موتور شبکه اجتماعی «موتوشاب»، بستری قدرتمند برای تولید و توسعه شبکه‌های اجتماعی متنوع به شکلی سریع‌تر، ایمن‌تر، با هزینه کمتر و منطبق با نیازهای بومی کشور است. موتوشاب قابلیت شخصی‌سازی و توسعه‌پذیری بالایی دارد و در سازمان‌های مختلف از جمله پلیس فتا، مرکز ماهر، وزارت علوم، بانک ملت، وزارت اقتصاد و دارایی و غیره جهت پشتیبانی از نیازهای خاص تعاملی هر کدام از آن‌ها زیر بار رفته است. کد متن موتوشاب کاملاً در اختیار شرکت دانش بوده و امکان تحویل کد به درخواست مشتری به وی مقدور است.

در طی سال‌ها ارائه این محصول، مجموعه گسترده‌ای از افزونه‌ها و امکانات برای آن ایجاد شده است که طیف گسترده‌ای از نیازهای سازمان‌ها و هلدینگ‌ها را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، ایجاد افزونه‌های خاص‌منظوره و منطبق با نیازهای تخصصی هر مشتری نیز در این پلتفرم به درخواست وی امکان‌پذیر است. موتوشاب پیشتر گواهی ارزیابی امنیتی محصولات افتا را به دست آورده است، و بر اساس پشته‌های فناوری مدرن و استاندارد حوزه وب طراحی شده است.



محمدرضا

ساختار پیشنهاد

با توجه به اینکه بخش قابل توجی از امکانات مد نظر هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند، بر اساس RFP ارائه شده توسط این مجموعه، در نسخه فعلی موتوشاب وجود دارد، پیشنهاد در قالب سه فاز عملیاتی ارائه شده است. در فاز اول نسخه پایه موتوشاب بر اساس ساختار و نیازهای هلدینگ دانشمند پیکربندی و شخصی سازی شده و در اختیار مشتری قرار می گیرد. سپس در دو فاز مجزا، امکانات جدید مورد اشاره در RFP توسعه داده شده و در هر فاز به نسخه پایه موتوشاب کارفرما اضافه خواهد شد.

فاز اول: شخصی سازی، پیکربندی و استقرار نسخه پایه موتوشاب

در فاز اول پروژه نسخه پایه موتوشاب بر اساس ساختار و نیازهای کارفرما پیکربندی و شخصی سازی شده و بر روی زیرساخت های سخت افزاری کارفرما به صورت on-premise مستقر می شود. امکانات اصلی نسخه پایه موتوشاب به شرح زیر است:

- ایجاد گروه های خصوصی و عمومی - ایجاد و مدیریت زیرگروه ها	گروه های تعاملی
- درج فایل با قالب های مختلف - پیش نمایش قالب های مرسوم تصویری و چندرسانه ای در پست - پسندیدن (Like) پست ها توسط اعضا - پاسخ دادن به پست ها (Comment) - برجسته سازی (Pin) پست ها - پیش نمایش اطلاعات نشانی های اینترنتی - اشتراک گذاشته شده (Prefetching)	ایجاد محتوا در قالب پست
- پشتیبانی از محتوای چندرسانه ای - پشتیبانی از نظرسنجی های چندگزینه ای - پشتیبانی از نظرسنجی های تک گزینه ای	ایجاد نظرسنجی به صورت چند و یا تک گزینه ای

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی
www.daneshmandins.ir			

- مدیریت پاسخ‌های نظرسنجی - نمایش لحظه‌ای نظرسنجی - امکان ایجاد نظر	
- عضویت در گروه‌ها (Join) و یا دنبال کردن محتوای آن‌ها (Follow) - دعوت از دیگر کاربران شبکه برای عضویت در گروه - ثبت فعالیت‌ها اعضای گروه در داشبورد شبکه - ایجاد و ارسال اعلان مرتبط با پست‌ها و فعالیت‌های کاربران - اتصال خبرخوان‌های متعدد - مدیریت اسناد گروه - ایجاد تالارهای گفتگو (Forum) پیرامون هر گروه - تعیین راهبران (Admin) گروه - امکان ایجاد گروه از جنس کانال‌های اطلاع‌رسانی - امکان دسته‌بندی گروه‌ها - مشاهده تعداد پست ناخوانده هر گروه - گزارش تخلف بر روی گروه و پست‌ها آن	تعامل با دیگر کاربران
- امکان برچسب‌گذاری بر روی تمامی محتوا - نمایش ابری هشتگ‌ها - پشتیبانی از جستجوی محتوا با برچسب	امکان درج هشتگ
- پشتیبانی از اشاره به دیگر کاربران - ارسال اعلان برای افراد اشاره شده - نمایش لحظه‌ای پیشنهادی افراد در زمان نوشتن	اشاره به کاربران (Mention)
- گپ و گفت‌وگوی متنی (برخط و غیربرخط)	گپ‌زدن (Chat)

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

- اشتراک‌گذاری محتوای متنی، چندرسانه‌ای و فایل‌های مختلف - مشاهده فهرست کاربران با امکان جستجو - مشاهده کاربران برخط (Online)	
- انتشار رویداد شامل زمان و مکان آن - دعوت از کاربران برای مشارکت - ایجاد محتوا - درج نظر - مدیریت اسناد - اطلاع‌رسانی رویداد از طریق داشبورد و اعلان‌ها - هشتگ - پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی	مدیریت رویدادها و جلسات
- ایجاد داشبورد اختصاصی برای هر کاربر - مشاهده تجمیع فعالیت‌های مرتبط با کاربر - محتوای گروه‌های تعاملی، فعالیت‌های انجمن، رویدادها و غیره - ایجاد و اشتراک‌گذاری محتوای عمومی در قالب پست - دارای تمامی امکانات پست‌های گروه - هشتگ، اشاره به کاربران، نظرسنجی - مدیریت حریم خصوصی محتوا	داشبورد فعالیت‌ها
- مدیریت اخبار عمومی شبکه - پشتیبانی از محتوای چندرسانه‌ای - اطلاع‌رسانی به تمامی کاربران - مدیریت نظرات	اخبار
- پشتیبانی از ویدیوها در فرمت‌های مرسوم مانند MP4 و AVI - اتصال به شبکه آپارات - پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی	ویدیو

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

- مدیریت نظرات - امکان امتیازدهی و برجسب گذاری ویدیوها -	
- پشتیبانی از تصاویر در فرمت مرسوم مانند JPG و PNG - مدیریت آلبوم های کاربری - پشتیبانی از تنظیمات حریم خصوصی - مدیریت نظرات - پشتیبانی از امتیازدهی و برجسب گذاری	تصاویر
- تبادل اطلاعات توسط کاربران با یکدیگر در قالب موضوعات مختلف - امکان دسته بندی موضوعات در قالب تالارها - مدیریت موضوعات - پرسش و پاسخ ذیل هر موضوع - دنبال کردن موضوعات - مشاهده فعالیت های موضوعات دنبال شده در داشبورد - امکان جمع بندی موضوعات - امکان ایجاد گزارش عملکرد از موضوعات	انجمن
- اعلان و اطلاع رسانی به صورت برخط و رایانامه - مدیریت اعلان تمامی فعالیت ها توسط کاربران	ارسال اعلان
- امکان ایجاد بلاگ توسط کاربران شبکه - امکان برجسب گذاری بلاگ ها و استفاده از هشتگ - امکان امتیازدهی به بلاگ ها توسط سایر اعضای شبکه -	بلاگ

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

- پشتیبانی از نمایش آخرین وروده‌های موفق با جزئیات - پشتیبانی از نمایش تمامی نشست‌های فعال - پشتیبانی از منقضی کردن نشست‌های فعال	مدیریت نشست‌ها
- ورود و عضویت از طریق نام کاربری و گذرواژه - ورود و عضویت با شماره تلفن همراه	مکانیزم‌های مختلف عضویت در شبکه
- امکان برقراری ارتباط با دیگر مخاطبان - مشاهده محتوای عمومی تمامی کاربران - مشاهده محتوای مخاطبان بر اساس حریم خصوصی - امکان ارسال درخواست اضافه شدن به فهرست مخاطبین - امکان دنبال کردن مخاطبان به منظور نمایش محتوای آن‌ها در بخش داشبورد - مشخص کردن کاربران برجسته و دوستی خودکار اعضای شبکه با کاربران از پیش تعریف شده	دوستی و ایجاد ارتباطات
- محدودکننده تعداد درخواست‌های کاربران - تعیین تعداد درخواست‌های مجاز کاربران در بازه زمانی خاص به منظور جلوگیری از تولید محتوای عظیم توسط برخی کاربر ناهنجار - مسدودسازی کاربران ناهنجار - مدیریت نمایش کپچا در فرم احراز هویت - مدیریت زمان و چگونگی مسدودسازی کاربران ناهنجار - امن سازی پیوندهای فایل - استفاده از ابزار ضد ویروس ClamAV جهت اسکن فایل‌های ضمیمه شده - عدم ذخیره فایل‌های ویروسی و اطلاع رسانی به کاربر	امکانات مختلف امنیتی

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمدرضا محمدخانی

- بررسی دوره‌ای تمامی فایل‌های میزبان	
- مدیریت صفحات - مدیریت منوها - مدیریت افزونه‌ها - مدیریت لاگ‌نویسی - مدیریت نقش‌ها - مدیریت ناظم‌ها - مدیریت زبان‌ها - مدیریت پسوندهای مجاز محتوای چنדרسانه‌ای - مدیریت کاربران و نمایه آن‌ها - واردسازی کاربران به صورت دسته‌ای - امکان واردسازی کاربران از طریق اکسل	امکانات کامل راهبری شبکه اجتماعی سازمانی
- راهنمای کامل کاربری و راهبری - قابلیت گزارش‌گیری از تمام قسمت‌های موتوشاب - پشتیبانی از تقویم شمسی و میلادی - مدیریت اسلایدشو - عکس سرصفحه - راهنمای تعاملی برخط - پیشنهاد کاربران به منظور برقراری ارتباط - ویرایش‌گر پیشرفته متن - اوقات شرعی تمامی شهرهای ایران - زیرساخت مدیریت فایل‌ها و متن با قابلیت دسته‌بندی (مدیریت دانش، مستندات آموزشی، آرشیو قراردادها و...) - قابلیت جستجوی پیشرفته - نسخه اندروید	دیگر امکانات

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

فاز دوم: توسعه دسته اول افزونه‌های جدید

در فاز دوم دسته اول نیازمندی‌های جدید هلدینگ دانشمند به موتوشاب با توسعه افزونه‌های اختصاصی اضافه خواهد شد.

- قابلیت ثبت نام و سمت سازمانی - تعیین سطح دسترسی - قابلیت ثبت پروژه‌های در حال فعالیت - قابلیت ثبت مهارت‌ها و تخصص‌ها - قابلیت ثبت سوابق همکاری - امکان ایجاد پروفایل سازمانی (صفحات اختصاصی برای هر سازمان)	پروفایل کاربران
- بانک اسناد سازمانی - آرشیو قراردادهای فناورانه، طرح‌های پژوهشی، فناوران، مشاوران - مخزن مستندات آموزشی - موتور جستجوی پیشرفته - ساختار مدیریت فایل‌ها و متن با قابلیت دسته‌بندی (مدیریت دانش، مستندات آموزشی، آرشیو قراردادهای و...) - آرشیو مصوبات و جلسات	مدیریت دانش
- امکان جستجوی محتوای شبکه اجتماعی - فیلترکردن نتایج بر اساس نوع محتوا	قابلیت جستجوی پیشرفته

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم در مورد امکانات جدید برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

فاز سوم: توسعه دسته دوم افزونه‌های جدید

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

در فاز سوم دسته دوم نیازمندی‌های جدید هلدینگ دانشمند به موتوشاب با توسعه افزونه‌های اختصاصی اضافه خواهد شد.

- قابلیت ثبت نام و سمت سازمانی - تعیین سطح دسترسی - قابلیت ثبت پروژه‌های در حال فعالیت - قابلیت ثبت مهارت‌ها و تخصص‌ها - قابلیت ثبت سوابق همکاری - امکان ایجاد پروفایل سازمانی (صفحات اختصاصی برای هر سازمان)	مدیریت پروژه
- مدیریت پروژه‌های پژوهشی، فناوریانه، آموزشی و سرمایه‌گذاری - نقش‌دهی به هر نفر در پروژه - قابلیت تعریف تسک و زیرتسک - قابلیت ساخت گانت چارت - قابلیت اولویت‌بندی تسک‌ها - قابلیت تعریف و تغییر وضعیت پیشرفت تسک‌ها - قابلیت بودجه‌بندی پروژه - قابلیت ثبت مستندات پروژه - قابلیت ثبت صورت جلسه - لیست پروژه‌ها و اقدامات جاری - معرفی تمام ماموریت و شرح وظایف	مدیریت دانش
- ثبت قرارداد - وضعیت مذاکره / فراخوان - داوری و انتخاب فناوران - مدیریت قراردادهای فناورانه (ادامه): - زمانبندی تعهدات - گزارش اجرای تعهدات - مدیریت پرداخت‌ها - پیوست اسناد رسمی	مدیریت قراردادهای فناورانه

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

- ثبت طرح‌های سرمایه‌گذاری - انتخاب اولیه - داوری - تخصیص منابع - پایش عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر / - تیم‌های پژوهشی - گزارش بازگشت سرمایه	صندوق‌های مالی (نوآوری و شتاب‌دهی)
- ثبت فراخوان‌ها - ثبت درخواست‌ها - انتخاب - داوری - پیگیری اجرای پژوهش	مدیریت فرصت‌های پژوهشی
- بر اساس معاونت - بر اساس نوع پروژه - بر اساس وضعیت - بر اساس بازه زمانی - گزارش تجمیعی برای هیئت مدیره - ایجاد داشبوردهای مدیریتی - تقویم فعالیت‌ها	گزارش‌گیری پیشرفته

در پایان این فاز کارگاه‌های آموزشی لازم در مورد امکانات جدید برای راهبران و کاربران شبکه اجتماعی در هلدینگ دانشمند برگزار خواهد شد.

مجری		کارفرما	
رضا سمیع زاده	فرشاد حاج محمدی	جعفر حبیبی	محمد رضا محمدخانی

برآورد زمانی و مالی

جدول زمان بندی پروژه

فاز	عنوان	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶
فاز اول	شخصی سازی و استقرار نسخه پایه						
فاز دوم	توسعه دسته اول نیازهای جدید						
فاز سوم	توسعه دسته دوم نیازهای جدید						

کارفرما		مجری	
محمد رضا محمد خانی	جعفر حبیبی	فرشاد حاج محمدی	رضا سمیع زاده

www.daneshmandins.ir

تهران، اتوبان شهید سپهبد سلیمانی، ابتدای بلوار نلسون ماندلا، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره ۱، طبقه ۱۵

کدپستی: ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۵ تلفن: ۸۸۸۳۹۱۳-۸۸۸۲۷۱۳ (۰۲۱) فکس: ۸۸۶۷۸۳۴۹ (۰۲۱) info@daneshmandins.ir